

**CITTÀ DI SQUILLACE**

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **113** Registro delle Delibere
del **02/09/2024**

OGGETTO

Approvazione documentazione per rinumerazione e calcolo incrementi, relativa al progetto di taglio boschivo "Marchesale" "Comparto colturale n. 3" del Piano Economico, autorizzato dalla Regione Calabria con nulla osta prot n° 244202/REGCAL del 24/05/2022.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024, del giorno 02 mese di settembre alle ore 13:40 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Accertata dal Segretario Comunale la presenza dell'assessore Cristofaro Tommaso e Bertolotti Gerardo in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Zofrea – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n° 62 del 04/08/2006 veniva conferito incarico al Dott. For. Lombardo Gregorio di elaborare il progetto di taglio boschivo per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 5° lotto boschivo radicato in località "Marchesale" in agro del Comune di Girifalco e distinto in catasto dello stesso comune al foglio n° 51 particelle n° 24 (parte) di proprietà del Comune di Squillace;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 58 del 27/05/2013 veniva dato incarico al Dott. Forest. Gregorio Lombardo al fine di procedere alla stesura del Piano di Gestione Forestale afferente i beni boschivi di proprietà comunale;
- il Comune di Squillace ha acquisito il Piano di Gestione Forestale in data 10/12/2018 al prot n. 7177;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 15 del 28/03/2019 è stato approvato il "Piano di Assestamento dei boschi del Comune di Squillace 2018/2027" corredato di tutti gli allegati, per come presentato dal Dott. Forest. Gregorio Lombardo;
- in data 18/04/2019, con nota prot. n. 2477, il Comune di Squillace ha inviato il suddetto piano alla Regione Calabria - Dipartimento n. 2 Presidenza U.O.A. Foreste Forestazione e Difesa del Suolo per la relativa approvazione;

Considerato che in conformità al Piano è stato effettuato un progetto le cui fasi di elaborazione ed approvazioni sono cronologicamente sotto riportate:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2021, esecutiva, è stato approvato il Capitolato d'Oneri ed il Verbale di assegno e stima vendita materiale legnoso ritraibile dal V lotto boschivo "Marchesale";
- con nota prot. n. 3978 del 28/07/2021, il Comune di Squillace ha inviato alla Regione Calabria il progetto di taglio boschivo per il successivo iter di approvazione;
- in data 14/11/2021 con nota prot. n. 6579, il Dott. For. Lombardo Gregorio, ha presentato a questo Comune un'integrazione documentale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 02/2022, esecutiva, sono state approvate le integrazioni documentali, richieste dalla Regione Calabria, relative al progetto di taglio boschivo "comparto colturale n° 3" del piano economico, acquisito al protocollo di questo Ente il 11/05/2021 con prot. n° 2483 e costituiti dai nuovi: Capitolato d'Oneri, Verbale di assegno e stima e valore di macchiatico con relativa aggiunta degli "zeri", nonché Dichiarazione asseverata afferente all'area basimetrica e volume asportati", e specifica sul numero delle piante martellate;
- il Comune di Squillace provvedeva, con nota prot. n. 536 del 28/01/2022, ad inviare le integrazioni pervenute alla Regione Calabria che li acquisiva con prot. n. 44247 del 31/01/2022;
- con nota prot. n° 244202/ REGCAL del 24/05/2022 la Regione Calabria - Dipartimento U.O.A. - Settore 1 Politiche della Montagna, Foreste e Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali ha autorizzato il taglio di n° 2.334 piante di alto fusto e di n° 229 piante di diametro inferiore a cm 14 e definite "zero", nel bosco radicato in località "Marchesale" in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace;

Rilevato che:

- il Dott. For. Lombardo Gregorio, con nota del 17.12.2023, ha comunicato all'Ufficio Tecnico che *"l'impronta del martello forestale ed il numero progressivo, in molti casi, non risultano più leggibili sulla specchiatura praticata al ceppo, a causa sia dei processi naturali di deterioramento, che di resinazione delle conifere"*. Pertanto, al fine di permettere una regolare utilizzazione della sezione boscata destinata al taglio, tali identificativi dovranno necessariamente essere nuovamente apposti prima dell'esecuzione dei lavori;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 104 del 21/02/2024, avente ad oggetto: *"Impegno di spesa per la verifica di leggibilità delle impronte del martello forestale e numeri progressivi delle piante destinate al taglio nel Bosco "Marchesale" in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, e relativo al progetto di taglio Comparto colturale 3 del Piano di Assestamento Forestale"*, veniva dato incarico al al Dott. For. Lombardo Gregorio al fine di procedere alla rinumerazione delle piante martellate di cui al Piano di Gestione;
- in data 11/03/2024, il tecnico incaricato procedeva - con trasmissione via PEC - a dare comunicazione alla Regione Calabria dell'inizio dei lavori di rinumerazione delle piante martellate nel Comparto colturale 3 del Piano di Assestamento Forestale;

Visti:

- il Capitolato d'oneri delle condizioni ed il Verbale di assegno e stima del 07/12/2021 inviati ambedue dall'Ente con nota prot. n. 536 del 28/01/2022 ed acquisito dalla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari U.O.A. al prot. n. 44247/REGCAL in data 31/01/2022;
- la determinazione n. 246 del 02/05/2023 con la quale l'appalto in oggetto, è stato affidato, in via definitiva, alla società General Industry srl, con sede legale in Piazza Bruno Ionadi n° 20, 89822 Spadola (VV) - C.F. e P.IVA n° 03673690792, in quanto la determinazione n° 114 del 02/03/2023 ha acquisito piena efficacia;
- il contratto d'appalto Rep. n. 352 del 25/08/2023, relativo al servizio in oggetto, aggiudicato alla ditta General Industry srl, con sede legale in Piazza Bruno Ionadi n° 20, 89822 Spadola (VV) - C.F. e P.IVA n. 03673690792;

Preso atto che

- il Dott. For. Lombardo Gregorio, con nota del 26.08.2024 prot. n. 8040, ha trasmesso: il piedilista di rinumerazione corredato dal calcolo degli incrementi nonché dal valore che questi hanno generato;
- la documentazione di cui sopra, successivamente all'approvazione, dovrà essere inviata alla Regione Calabria per il relativo rinnovo dell'autorizzazione;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge n. 241/90 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il R.D. n° 827/1924 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di approvare, come approva, la seguente documentazione attinente alla rinumerazione ed al calcolo degli incrementi, relativa al progetto di taglio boschivo "Marchesale" "Comparto culturale n. 3":
 - a) relazione con calcolo degli incrementi e relativo valore;
 - b) piedilista di rinumerazione;
 - c) scheda tecnica.
 relativi al progetto già acquisito al protocollo di questo Ente in data 11/05/2021 al prot n. 2483, secondo le modalità stabilite dalla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo;
2. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli adempimenti relativi all'attuazione dell'asta pubblica per la vendita del lotto boschivo di cui in relazione;
3. di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. n. 33/2013;

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria



È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

